



P U T U S A N
Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prinadi Ad Julim
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/21 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka I Blok H3, No. 27, BSD Sekt 1-4, Rt. 003 / 007, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi Advokatnya, yaitu CHANDRA GUNAWAN, S.H., SURYO PRANOTO, S.H., dan YESIKA PRISILIA TUWOLI, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada **LAW FIRM GUNAWAN & PARTNERS** yang beralamat di Soho Podomoro City (Unit 2919) Jalan Letjen S. Parman No. Kav. 28 3, RT. 003/RW. 005, tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 10 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 10 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.

3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sertipikat Hak Milik No. 2270/Lengkong Gudang Timur a.n. dengan luas 55 m2 tanggal 21 Mei 2019;
- Sertipikat Hak Milik No. 2271/Lengkong Gudang Timur a.n. dengan luas 125 m2 tanggal 21 Mei 2019;
- Fotocopy KTP PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
- Fotocopy KK PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
- Fotocopy Surat Nikah PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
- Fotocopy NPWP atas nama PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
- Fotocopy BPHTB atas nama PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA
- 2 (dua) lembar Surat Pengosongan dan Penyerahan Tanah dan Bangunan;
- Fotocopy AJB Nomor 173 / 2019 / Lengkong Gudang Timur antara JEMMY YUNUS sebagai Penjual dan PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA sebagai pembeli tanggal 3 Mei 2019;
- Fotocopy AJB Nomor 174 / 2019 / Lengkong Gudang Timur antara JEMMY YUNUS sebagai Penjual dan PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA sebagai pembeli tanggal 3 Mei 2019;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA

- Fotocopy PBB atas nama IGOR SAMUEL T;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proses Usance LC No. 18 / PKS / P-M / II / 2019 tanggal 2 Maret 2019 antara Sdr. PRINADI sebagai Pihak Pertama dan Sdr. MARTONO sebagai pihak ke

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan Terdakwa PRINADI Anak Dari JULIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima atau Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa PRINADI Anak Dari JULIM dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa PRINADI Anak Dari JULIM lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvolging*);
4. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa PRINADI Anak Dari Julim;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

LAMPIRAN

1. Kesepakatan Jual Beli (25 Mei 2013) dengan Agent Jual Beli "Breton Property";
2. Bukti Pembayaran DP Rp.567.875.116,;
3. Bukti Akta Jual Beli (AJB) 1429/2013;
4. Bukti Pembayaran PBB Rumah;
5. Bukti Iuran Keamanan dan Kebersihan Lingkungan;
6. Surat Pernyataan Pinjam Nama Antara Prinadi dengan Jemmy Yunus;
7. Fotocopy Buku Bank Prinadi yang menunjukkan Bukti Transfer Prinadi kepada Jemmy Yunus, Surat permohonan ke Bank Panin Pusat, bukti kunjungan/koordinasi dengan petugas bank, dan tanda terima dokumen yang menyatakan bahwa permohonan sedang diproses;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



8. Bukti Transfer Rp.850.000.000,-;
9. Surat Perjanjian Kerjasama antara Prinadi dengan Martono;
10. Bukti Tanda Lapor Kepolisian dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Martono.

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa berdiri disini sebagai seorang ayah, seorang suami, dan seorang warga negara yang memohon agar peristiwa ini dilihat dengan hati nurani dan kebijaksanaan. Jika pun terdapat perbedaan pandangan mengenai hak atas rumah tersebut, Terdakwa memohon agar hal itu dipandang sebagai sengketa keperdataan, bukan sebagai tindak pidana. Terlebih lagi, ketika tidak pernah ada niat jahat dalam diri Terdakwa untuk menguasai atau merugikan siapa pun. Atas dasar itu, dengan penuh kerendahan hati, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Advokatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota pembelaan yang diajukan oleh Advokat beserta Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Prinadi Anak dari Julim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hokum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prinadi anak dari Julim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menolak tanggapan penuntut Umum (Duplik) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Prinadi anak dari Julim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum;



4. Membebaskan Terdakwa PRINADI anak dari Julim dari segala tuntutan hukum (*Vrispraak*) atau menyatakan Terdakwa PRINADI anak dari Julim lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*);
5. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa PRINADI anak dari Julim;
6. Membebaskan seluruh biaya ini kepada Negara;

Dan selanjutnya Advokat Terdakwa PRINADI anak dari Julim berharap agar Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan yang adil yang tidak hanya berdasarkan pada aspek formal pembuktian semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM**, pada hari Selasa tanggal 4 bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di JL. CEMPAKA I BLOK H3 NO. 27 BSD SEKT 1-4 RT003/RW007 KELURAHAN LENGKONG GUDANG TIMUR, KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira tahun 2019 Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** bertemu dengan Saksi SUTRISNO B SANTOSO yang merupakan orang tua dari Saksi PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA dengan tujuan untuk meminta tolong membeli rumah rekan Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** yang terletak di JL. CEMPAKA I BLOK H3 NO. 27 BSD SEKT 1-4 RT003/RW007 KELURAHAN LENGKONG GUDANG TIMUR, KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN yang ditempati Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM**, dengan alasan karena rumah tersebut akan disita oleh pihak Panin Bank, selain itu Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** juga menyampaikan kepada Saksi SUTRISNO B SANTOSO untuk tetap dapat menempati rumah tersebut karena rumah tersebut akan dibeli kembali oleh Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM**.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 Saksi SUTRISNO B SANTOSO menyetujui apa yang disampaikan oleh Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** dan melangsungkan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli Nomor: 173 / 2019 tanggal 3 Mei 2019 antara Pihak Pertama Saksi PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA qq. JEMMY YUNUS dengan Pihak Kedua Saksi PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah HERIANI RAHAYU ADIMURTI, S.H., M.Kn. dengan objek sebagai berikut:

- Hak Milik nomor 001807 / Lengkong Gudang Timur (dahulu 001807 / Lengkong Gudang) atau sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi nomor 32217 / 1997 tanggal 28 Oktober 1997, seluas 55 m² (lima puluh lima meter persegi), dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04263 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 36.76.050.024.009-0759.0 terletak di

Propinsi : Banten (dahulu Jawa Barat)
Kota : Tangerang Selatan (Dahulu Kabupaten Tangerang)
Kecamatan : Serpong
Kelurahan : Lengkong Gudang Timur (dahulu Lengkong Gudang)
Jalan : Komplek Bumi Serpong Damai Sektor I.4 H 03/2 dalam Sertipikat tertulis Blok H-3 Nomor 27 (Sektor I.4)

2. Akta Jual Beli Nomor: 174 / 2019 tanggal 3 Mei 2019 antara Pihak Pertama Saksi PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA qq. JEMMY YUNUS dengan Pihak Kedua Saksi PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah HERIANI RAHAYU ADIMURTI, S.H., M.Kn. dengan objek sebagai berikut:

- Hak Milik nomor 001808 / Lengkong Gudang Timur (dahulu 001808 / Lengkong Gudang) atau sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi nomor 32213 / 1997 tanggal 28 Oktober 1997, seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04262 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 36.76.050.024.009-0759.0

terletak di:

Propinsi : Banten (dahulu Jawa Barat)
Kota : Tangerang Selatan (Dahulu Kabupaten Tangerang)
Kecamatan : Serpong
Kelurahan : Lengkong Gudang Timur (dahulu Lengkong Gudang)
Jalan : Komplek Bumi Serpong Damai Sektor I.4 H 03/2 dalam Sertipikat tertulis Blok H-3 nomor 27 (Sekt I.4)

Yang meliputi sebagian bangunan rumah tinggal dan turunan-turunannya yang berdiri di atas bidang tanah hak tersebut, yang didirikan berdasarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 648.3 / 1518-DBP / 2007 tanggal 17 September 2007.

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 173 / 2019 tanggal 3 Mei 2019 tersebut Kantor Pertanahan Tangerang Selatan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2270 Desa/Kel. Lengkong Gudang Timur pada tanggal 21 Mei 2019 atas nama PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA dan Sertipikat Hak Milik No. 2271 Desa/Kel. Lengkong Gudang Timur pada tanggal 21 Mei 2019 atas nama PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 174 / 2019 tanggal 3 Mei 2019.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2019 Saksi SUTRISNO B SANTOSO dan Saksi PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA menagih janji kepada Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** agar Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** segera membeli kembali rumah yang terletak di JL. CEMPAKA I BLOK H3 NO. 27 BSD SEKT 1-4 RT003/RW007 KELURAHAN LENGKONG GUDANG TIMUR, KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN dengan ketentuan apabila Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** tidak kunjung melakukan pembelian agar segera melakukan pengosongan terhadap objek tanah dan bangunan yang sebelumnya telah diduduki oleh Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** tersebut.
- Bahwa Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** yang tidak kunjung melakukan pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA mengirimkan somasi pertama kepada Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** perihal Pengosongan dan Penyerahan tanah bangunan yang terletak di JL. CEMPAKA I BLOK H3 NO. 27 BSD SEKT 1-4 RT003/RW007 KELURAHAN LENGKONG GUDANG

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR, KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, bahwa oleh karena somasi pertama tidak diindahkan oleh Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** kemudian pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA kembali mengirimkan somasi kedua dengan perihal yang sama.

- Bahwa oleh karena somasi yang telah dikirimkan kepada Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** tidak kunjung diindahkan, pada tanggal 21 Oktober 2023 Saksi PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Kepolisian Sektor Serpong guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **PRINADI Anak Dari JULIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 18 Desember 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng, atas nama Terdakwa Prinadi Anak Dari Julim, tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno B. Santoso, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada rumah anak saksi dalam perkara ini yang tidak bisa ditinggali oleh saksi dan anak saksi karena ditempati oleh Terdakwa;
 - Bahwa seingat saksi peristiwa penempatan rumah saksi oleh Terdakwa tersebut terjadi sebelum covid, sekitar bulan April 2019;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Prinadi;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Prinadi dalam rangka Terdakwa Prinadi menawarkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa Prinadi beralamat di Jalan Cempaka I Blok H3 No 27 BSD Sektor 1-4 RT 3 RW 7 Kecamatan Serpong Tangerang Selatan;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa Prinadi pada saat itu Terdakwa Prinadi menawarkan saksi untuk membeli rumah tersebut, kemudian Terdakwa Prinadi akan membeli kembali rumah tersebut;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut;
- Bahwa harga rumah yang saksi beli tersebut adalah Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melunasi pembayaran rumah tersebut ke Bank Panin dan tunai sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta);
- Bahwa saksi tidak membayar rumah tersebut kepada Terdakwa Prinadi, karena Terdakwa Prinadi bukan pemilik rumah tersebut, melainkan makelar;
- Bahwa saksi membuat Akta Jual Beli atas pembelian rumah tersebut kepada Notaris Eliwati Citra di Jakarta. Kemudian karena domisili rumah tersebut ada di Tangerang, maka Notaris Eliwati Citra menugaskan kepada Notaris Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn. Dan oleh Notaris Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn sudah dibuatkan Akta Jual Belinya nya;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut dibuat sekitar bulan April 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Jual Beli No 173 dan No 174 2019 tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berupa 2 kavling dengan 1 rumah;
- Bahwa hasil dari Akta Jual Beli No 173 tahun 2019 dan No 174 tahun 2019 tersebut sudah berupa Sertifikat Hak Milik. Kemudian dengan Akta Jual Beli dibalik nama menjadi nama anak saksi;
- Bahwa ada 2 sertifikat yang terbit dari Sertifikat Hak Milik tersebut. Saksi tidak ingat nomer sertifikat tersebut;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara saksi dengan Terdakwa Prinadi adalah Terdakwa Prinadi menempati rumah tersebut dengan janji untuk membeli kembali rumah tersebut. Setelah sekian lama, saksi menagih janji Terdakwa tersebut, kalau tidak jadi membeli lebih baik keluar. Terdakwa berjanji pada sekitar bulan Juni 2023 atau 2024 pada pertemuan yang didampingi oleh Ketua RT dan Ketua RW pada waktu itu. Hasil pertemuan itu adalah selambat-lambatnya bulan Juni atau bulan September untuk menyelesaikan pembelian rumah

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kalau tidak Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut. Tapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah melaksanakan janji tersebut;

- Bahwa saksi sudah pernah mengirimkan somasi atau surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali yang berisi peringatan agar Terdakwa Prinadi keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi Terdakwa Prinadi tidak pernah keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa upaya lain selain somasi, yang saksi lakukan adalah saksi beberapa kali mendatangi Terdakwa, namun tidak diindahkan sama sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan somasi kepada Terdakwa sejak tahun 2023, karena pada saat covid, saksi memberikan toleransi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Martono dan kenal dengan Jemmy Yunus;
- Bahwa Jemmy Yunus tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang status rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Patricia;
- Bahwa Terdakwa ikut dan hadir pada saat pembuatan Akta Jual Beli di Notaris;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat isi Akta Jua Beli tersebut karena Akta Jual Beli tersebut adalah jual beli antara Jemmy Yunus dengan Prayudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul bahwa Terdakwa hanya meminta tolong kepada Jemmy Yunus sebagai debitur. Jual beli yang dilakukan saksi berdasarkan surat dengan harga yang jelas, tidak pernah ada latar belakang A, B, C, D;
- Bahwa saksi hanya menerima info bahwa ada rumah yang akan dijual dari Terdakwa Prinadi. Terdakwa Prinadi yang menawarkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Prinadi beberapa kali menawarkan kepada Saksi. Awalnya saksi tidak menanggapi, karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa Prinadi;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut sebagai investasi. Saksi memberitahukan kepada anak Saksi, daripada uangnya menganggur, lebih baik investasi membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Terdakwa Prinadi tinggal di obyek rumah tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Prinadi tinggal di obyek rumah tersebut pada saat sertifikat dibalik nama, karena Terdakwa Prinadi berjanji untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada gugatan perdata atas kepemilikan rumah tersebut sebelum melaporkan pidana kepada polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Martono, namun Martono tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Reza teman Saksi dengan Martono pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh pembayaran rumah dan KPR dilakukan oleh Terdakwa Prinadi sendiri meskipun menggunakan nama Jemmy Yunus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pada saat balik nama sertifikat Terdakwa Prinadi menganggap bahwa rumah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui pertemuan di Cafe Tentang Kopi yang dihadiri Terdakwa Prinadi, Prayudi, Ketua RT, Ketua RW, dan Binamas. Apa hasil dari pertemuan dan dari hasil pertemuan itu adalah selambat-lambatnya bulan Juni atau bulan September untuk menyelesaikan pembelian rumah tersebut, kalau tidak Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa hasil kesepakatan tersebut tidak dibuat secara tertulis, karena saksi percaya sama orang;
- Bahwa dalam konteks perubahan AJB ke Notaris Heriyani, saksi menyerahkan segala sesuatunya kepada Notaris. Saksi tidak mengetahui atas nama siapa SHM sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Prinadi menjanjikan untuk segera membeli rumah tersebut setelah dibeli oleh saksi;
- Bahwa rentang waktu setelah pembelian rumah tersebut sampai saksi meminta Terdakwa untuk keluar dari rumah tersebut, seingat saksi rentang waktunya sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan tersebut, Terdakwa tidak menyewa rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi dari Martono;
- Bahwa Terdakwa bukan Makelar;
- Bahwa Terdakwa adalah korban juga;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Prayudi Budihardjono Santosa, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada rumah saksi yang terkait dalam perkara ini yang tidak bisa ditinggali oleh saksi karena ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut beralamat di Jalan Cempaka I Blok H3 No 27 BSD Sektor 1-4 RT 3 RW 7 Kecamatan Serpong Tangerang Selatan;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi sesuai dengan akta Sertifikat;
- Bahwa saksi mendapatkan hak tersebut atas proses jual beli dengan Jemmy Yunus;
- Bahwa pada waktu itu orang tua Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa ada rumah yang akan dijual. Terdakwa menawarkan rumah kepada orang tua saksi, kemudian orang tua saksi menawarkan rumah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa harga pembelian rumah tersebut adalah Rp1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa luasan tanah/rumah yang dibeli oleh saksi adalah sekitar 200 (dua ratus) m2;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran lunas atas proses jual beli tersebut;
- Bahwa dari proses jual beli tersebut, pada saat itu saksi pergi ke Notaris Eliwati Citra di Jakarta Barat, lalu kemudian ke Notaris Heriyani;
- Bahwa Notaris Heriyani membuat 2 (dua) Sertifikat Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) sertifikat Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat menempati rumah tersebut karena rumah tersebut, ditinggali oleh Terdakwa Prinadi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan peringatan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali kepada Terdakwa untuk meninggalkan rumah milik Saksi;
- Bahwa tidak ada respon dari Terdakwa atas surat peringatan dari Saksi tersebut, sehingga akhirnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jemmy Yunus;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada orang tua Saksi atau Jemmy Yunus mengapa Terdakwa Prinadi masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Prinadi masih tinggal di rumah tersebut pada sekitar tahun 2023 atau 2024. Saksi beberapa kali datang untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan gugatan perdata terhadap kepemilikan rumah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Saksi membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada waktu penandatanganan Akta Jual Beli, Yang hadir pada waktu penandatanganan AJB adalah saksi, orang tua saksi, Jemmy Yunus, dan Terdakwa Prinadi;
- Bahwa yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut adalah Saksi, Jemmy Yunus;
- Bahwa sebelumnya saksi mengatakan bahwa Saksi tidak kenal Jemmy Yunus, dan yang menyebabkan Saksi mau membeli tanah tersebut karena saksi percaya pada orang tua Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Martono;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Patricia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Jemmy Yunus dipakai namanya oleh Terdakwa Prinadi sebagai debitur di Bank Panin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh pembayaran rumah dan KPR awal dilakukan oleh Terdakwa Prinadi walaupun menggunakan nama Jemmy Yunus;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pertemuan di Cafe Tentang Kopi adalah pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi, Terdakwa Prinadi, Ketua RT, Ketua RW, dan Binamas. Pada saat itu pihak Terdakwa Prinadi mau membayarkan sewa sejak 2019 sampai saat itu. Tapi sampai sekarang tidak ada pembayaran sewa;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut memang ada diskusi mengenai pembelian rumah tersebut oleh Terdakwa Prinadi, namun pembelian tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Terdakwa Prinadi dengan Martono;
- Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut pada tahun 2023. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Prinadi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



tinggal di rumah tersebut. Orang tua Saksi tidak pernah memberitahu hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Terdakwa. Terakhir saksi datang, Terdakwa menjanjikan untuk membayar, namun tidak dibayar juga;
- Bahwa Deal/kesepakatan awal adalah pembayaran untuk pembelian kembali rumah tersebut. Sampai sekarang pembelian tersebut tidak pernah terjadi. Pembayaran sewa juga tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Heriani Rahayu Adimurti, S.H., M.Kn, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi diminta keterangan terkait dengan peristiwa jual beli;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutrisno pada saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi yang membuat Akta Jual Beli No 173 tahun 2019 dan Akta Jual Beli No 174 tahun 2019;
- Bahwa isi akta jual beli tersebut adalah Akta Jual Beli tersebut antara Jemmy Yunus sebagai penjual dan Prayudi sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat jual beli telah berlangsung, telah dilakukan pembayaran. Saksi menerima informasi berupa kwitansi pembayaran dari Notaris Eliwati Citra. Kemudian Saksi menerbitkan AJB tersebut;
- Bahwa yang menghadap kepada Saksi pada saat itu adalah Prayudi;
- Bahwa yang diteliti oleh Saksi sebagai Notaris adalah pengecekan sertifikat di BPN, kemudian pembayaran pajak;
- Bahwa Penerbitan AJB yang dilakukan Saksi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa Tindak lanjut dari penerbitan AJB tersebut adalah proses balik nama ke BPN;
- Bahwa setelah Saksi melakukan permohonan proses balik nama, maka sertifikat tersebut sudah atas nama Prayudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat tersebut sudah terbit. Kategori sertifikat tersebut adalah hak milik;
- Bahwa Pemilik tanah tersebut secara hukum adalah Prayudi;
- Bahwa si pemilik sertifikat juga memiliki obyek diatas tanah dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa semua urusan pajak dalam pembelian dan sertifikat tanah tersebut sudah lengkap;
- Bahwa saksi menerima kuasa dari PPJB yang dibuat oleh Notaris di Jakarta Barat, karena obyek jual beli tersebut tidak berada di daerah Jakarta Barat. Saksi mengadministrasikan PPJB tersebut agar bisa dibalik nama;
- Bahwa Dokumen yang dilampirkan adalah sertifikat, KTP-KK-Surat Nikah Penjual dan Pembeli, NPWP, Pembayaran pajak PBB;
- Bahwa saksi mengetahui atas nama siapa SHM sebelum dibalik nama,. saksi juga mengetahui bahwa tanah dalam sertifikat tersebut pernah dijaminkan ke Bank Panin oleh Jemmy Yunus;
- Bahwa yang menemui penjual adalah Notaris Eliwati Citra dari Jakarta Barat. Di dalam PPJB ada kuasanya. Kuasa itu yang dibenarkan Undang-Undang sebagai satu-satunya yang bisa menjual dan membeli. Oleh karena itu Saksi bertemu dengan pembelinya saja (Prayudi) tanpa kehadiran penjual. Hal tersebut merupakan kebiasaan dalam PPJB lunas;
- Bahwa Terdakwa Prinadi tidak hadir pada saat penandatanganan AJB. Yang menandatangani AJB tersebut hanya Prayudi. Saksi dalam akta tersebut adalah Riza R Aditya sebagai karyawan Saksi;
- Bahwa permintaan pembuatan AJB datang langsung dari Prayudi yang meminta kepada Notaris Eliwati Citra di Jakarta Barat. Kemudian oleh Notaris di Jakarta Barat tersebut memperkenalkan dengan Saksi;
- Bahwa yang menjadi dasar tertulis bahwa Jemmy Yunus sebagai penjual adalah karena sertifikat tersebut atas nama Jemmy Yunus;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada kuasa jual. Di dalam PPJB ada kuasa yang dibenarkan oleh Undang-Undang bahwa pembeli sebagai pihak penjual, karena pembeli sudah membayar lunas kepada penjual, sehingga pembeli bisa mewakili penjual untuk menghadap kepada

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



PPAT untuk menandatangani dalam 2 kapasitas. 1 sebagai penjual berdasar kuasa dalam PPJB, dan 2 sebagai pembeli sendiri, menjual kepada diri sendiri;

- Bahwa koridor pekerjaan Saksi adalah hukum perdata. Pembuktian hukum perdata adalah pembuktian formil, sehingga saksi tidak perlu kemana-mana, memeriksa apa rumahnya masih ada orangnya atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

4. Saksi Liza Ain Aziziyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan peristiwa jual beli;
- Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah saksi mendampingi Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn., sebagai staf. Saksi juga yang bertandatangan pada Akta Jual Beli tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn. dan pada saat penandatanganan AJB tersebut Saksi berstatus sebagai karyawan magang. Saksi bekerja di kantor Notaris Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn, sejak awal tahun 2019 sampai akhir 2019;
- Bahwa saksi bertugas untuk memeriksa identitas yang masuk ke kantor, pada saat ada akad atau AJB, mengatur jadwal, mendampingi Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn sebagai Saksi pada saat akad;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi bekerja di kantor Notaris Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

1. Saksi Jemmy Yunus, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait masalah rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prinadi kurang lebih sejak tahun 2010. Saksi berteman di tempat ibadah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini adalah tentang kasus rumah;
- Bahwa lokasi rumah tersebut ada di BSD blok (lupa) nomor 27;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik rumah tersebut adalah Terdakwa Prinadi;
- Bahwa Terdakwa Prinadi membeli rumah tersebut secara kredit;
- Bahwa nama saksi yang digunakan untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibeli menggunakan nama Saksi karena BI Checking Terdakwa Prinadi kurang bagus;
- Bahwa ada hitam di atas putih yang menunjukkan peminjaman nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sutrisno;
- Bahwa saksi pernah ditawari oleh Terdakwa Prinadi untuk membeli rumah yang seingat saksi kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2017, di kantor Notaris di daerah Kebon Jeruk;
- Bahwa terkait transaksi keuangan mengenai pembayaran rumah tersebut, Terdakwa Prinadi menceritakan kepada saksi bahwa DP rumah tersebut adalah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jadi sebelum meminjam nama Saksi, DP tersebut sudah dibayar kepada penjual. cuma setelah DP tersebut dibayarkan, nama Terdakwa Prinadi tidak bisa masuk ke Bank;
- Bahwa Terdakwa secara teratur melakukan pembayaran cicilan rumah kepada Saksi;
- Bahwa pembayaran cicilan tersebut dilakukan sejak awal akad pada tahun 2015 dan berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan dana pribadi untuk membayar rumah tersebut;
- Bahwa sejak awal pembelian, yang menguasai dan menempati rumah tersebut adalah Terdakwa Prinadi;
- Bahwa Terdakwa Prinadi menempati rumah tersebut sejak akad;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah tersebut, namun tidak pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa terkait kewajiban rumah tersebut, seperti pajak PBB, lingkungan, kebersihan, dan perawatan rumah, yang membayar kewajiban tersebut adalah Terdakwa Prinadi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan orang yang tanpa hak masuk ke rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sutrisno dan Prayudi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli rumah tersebut;
 - Bahwa pelunasan rumah tersebut dilakukan oleh Saksi bersama istri, diundang oleh Terdakwa Prinadi di Bank Panin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pelunasan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ingat nilai kredit saksi di Bank Panin;
 - Bahwa kalau uang yang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), Saksi menerimanya dari Terdakwa Prinadi. Saksi tidak kenal dengan beliau-beliau. Saksi meminta kompensasi kepada Terdakwa Prinadi karena namanya dipakai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Akta Jual Beli terkait rumah tersebut;
 - Bahwa saksi datang ke Bank Panin bersama istri atas undangan Terdakwa Prinadi, dan menerima uang untuk kompensasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

2. Saksi Muhammad Fonby Septrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi dimintai keterangan terkait masalah rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Martono sejak pertengahan 2018 sampai kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prinadi dari Martono;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Martono dan saksi juga pernah tinggal di rumah Martono;
- Bahwa saksi kenal Martono dari teman-teman Saksi di Bandung. Saksi kemudian bekerja bersama Martono;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Martono, karena proyek-proyek yang dikerjakan saksi bersama Martono. Kamar Saksi bersebelahan dengan kamar Martono bersama istrinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Patricia, istri Martono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Patricia tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Prinadi;
- Bahwa saksi mengetahui Sutrisno, tetapi tidak mengenal Sutrisno;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari Martono, namun Saksi menerima bagi hasil dari pekerjaan yang dikerjakan bersama Martono. Saksi lebih ke partner dari Martono, bukan pegawai;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Martono bekerjasama dengan Terdakwa Prinadi untuk sebuah proyek;
 - Bahwa saksi sudah tidak berkomunikasi dengan Martono sejak sekitar kuartal pertama tahun 2019;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Prayudi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Prinadi diminta untuk memberikan dana bantuan untuk Martono. Saksi diceritakan oleh Martono dan Ari;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya skema pinjam meminjam uang antara Terdakwa Prinadi dengan Martono;
 - Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang oleh Terdakwa Prinadi kepada Martono terkait skema pinjam meminjam uang tersebut. Saksi pernah mengantar Martono untuk hal tersebut;
 - Bahwa uang tersebut diterima langsung oleh Martono;
 - Bahwa menurut Saksi, semestinya Patricia mengetahui permasalahan ini;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa Prinadi dengan Martono, saksi tidak mengetahui secara keseluruhan, yang lebih mengetahui adalah Ari. Yang Saksi ketahui adalah Terdakwa Prinadi memberikan sejumlah dana segar kepada Martono;
 - Bahwa rumah di BSD tersebut tidak ada kaitannya dengan perjanjian antara Terdakwa Prinadi dengan Martono,. Yang saksi ketahui uang penjualan rumah tersebut dipergunakan terlebih dahulu oleh Martono, kemudian Martono ini menghilang, posisinya tidak diketahui;
- Terhadap keterangan saksi Muhammad Fonby tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal di jalan Cempaka I H3 no 27;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sutrisno, diperkenalkan oleh Martono;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sutrisno pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa diperkenalkan oleh Martono kepada Sutrisno pada saat itu. pertemuan itu dalam rangka pelunasan rumah. Pada saat itu uang Terdakwa dipakai oleh Martono. Kemudian Terdakwa mengejar Martono,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan memperkenalkan Terdakwa kepada orang yang mengurus hal tersebut. Terdakwa lalu diperkenalkan kepada Sutrisno;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan jual beli rumah dalam pertemuan dengan Sutrisno;
- Bahwa dasar Terdakwa tinggal di jalan Cempaka I H3 No 27 adalah karena rumah di jalan Cempaka I H3 No 27 tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sertifikat rumah jalan Cempaka I H3 No 27 dan sertifikat rumah yang ditempati Terdakwa pada saat itu sertifikat rumah yang ditempati Terdakwa ada di Bank Panin;
- Bahwa tidak ada jual beli antara Terdakwa dengan Sutrisno;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa membeli rumah di jalan Cempaka I H-3 No 27. Terdakwa membayar DP sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta) ke agen. Sisanya karena nama Terdakwa mentok, Terdakwa meminjam nama teman Terdakwa bernama Jemmy Yunus untuk meminjam uang ke Bank Panin. Pada tahun 2019 pada saat Terdakwa hendak melunasi karena sudah memiliki uang, teman Terdakwa bernama Ari menawarkan untuk bekerjasama dalam proyek bersama Martono. Sebulan kemudian Terdakwa diperkenalkan oleh Martono kepada Sutrisno untuk sementara melunasi rumah Terdakwa, yang setelah 1 (satu) bulan akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa maksudnya dikembalikan kepada Terdakwa adalah rumah tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa sesuai dengan perjanjian Terdakwa dengan Martono;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah korban kerjasama Martono dengan Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa belum membeli kembali rumah tersebut, karena Martono yang berjanji akan membeli rumah tersebut kembali dari Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk keluar oleh pemilik rumah tersebut melalui surat somasi;
- Bahwa Isi dari surat tersebut adalah surat perintah pengosongan. Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) kali surat perintah pengosongan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sutrisno bahwa Terdakwa adalah korban dari teman Sutrisno bernama Martono;
- Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa kepada Martono, dari penyampaian Ari bahwa proyek yang dikerjakan adalah untuk urusan LC Kredit;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibawa ke kantor Notaris, dan Martono mengatakan bahwa setelah 1 (satu) bulan rumah tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti (bukti kepemilikan awal milik Terdakwa dan perjanjian antara Martono dengan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Martono sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan Martono terhadap tindakan yang dilakukan oleh Martono yang merugikan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah diberitahukan oleh Penyidik mengenai hasil perkembangan terhadap laporan Terdakwa yang mengatakan bahwa Martono tidak dapat dipanggil untuk diminta keterangan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Jemmy Yunus terkait rumah tersebut hanya terbatas pada pinjam nama;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada gugatan terkait sengketa kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa Martono menjanjikan untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang dijanjikan Martono kepada Terdakwa dan Martono mengatakan bahwa Sutrisno kenal orang dalam Bank Panin, sehingga lebih cepat pengurusannya, kemudian bisa lebih murah lagi dari nilai tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar DP sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kemudian membayar cicilan bulanan sampai pada tahun 2017 akhir. Kemudian pada tahun 2019 pada saat Terdakwa hendak melunasi rumah tersebut, Terdakwa didatangi oleh Ari yang memperkenalkan Terdakwa dengan Martono yang menawarkan kerjasama. Kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Martono dan dijanjikan akan dilunasi 1 (satu) bulan kemudian. Kemudian setelah 1 (satu) bulan, karena Martono tidak kunjung melunasi utang kepada Terdakwa, Martono kemudian memperkenalkan Terdakwa dengan Sutrisno, dimana Sutrisno akan membeli rumah tersebut sementara dan 1 (satu) bulan kemudian, akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sutrisno mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pelunasan ke Bank Panin;
- Bahwa sebabnya Sutrisno mau melakukan pelunasan rumah Terdakwa ke Bank Panin karena Martono;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang Sutrisno untuk pelunasan ke Bank Panin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencicil rumah tersebut sampai dengan akhir 2017 dan Terdakwa tidak melanjutkan cicilan rumah tersebut pada saat itu karena pada akhir 2017 Terdakwa kesulitan keuangan;
- Bahwa Bank Panin bisa saja menjual rumah tersebut apabila Terdakwa gagal bayar;
- Bahwa sumber dana uang untuk pelunasan rumah tersebut adalah dari Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran ke bank;
- Bahwa konsekuensi apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap kredit rumah tersebut adalah Terdakwa hanya menerima surat peringatan dari Bank Panin untuk melunasi rumah tersebut. Pada tahun 2019 Terdakwa mendapat uang sekitar Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dari warisan orang tua Terdakwa untuk melunasi rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan kewajiban Terdakwa untuk melunasi rumah tersebut setelah menerima uang dari orang tua Terdakwa karena uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Martono;
- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa mendapat dana dari orang tua Terdakwa, ada kawan Terdakwa bernama Ari yang menawarkan proyek kepada Terdakwa, dan ada kawan bernama Sutrisno yang bisa mengurus ke Bank Panin;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Martono untuk proyek Martono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik No. 2270/Lengkong Gudang Timur a.n. dengan luas 55 m2 tanggal 21 Mei 2019;
2. Sertipikat Hak Milik No. 2271/Lengkong Gudang Timur a.n. dengan luas 125 m2 tanggal 21 Mei 2019;
3. Fotocopy KTP PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
4. Fotocopy KK PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
5. Fotocopy Surat Nikah PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
6. Fotocopy NPWP atas nama PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
7. Fotocopy BPHTB atas nama PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA
8. 2 (dua) lembar Surat Pengosongan dan Penyerahan Tanah dan Bangunan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy AJB Nomor 173 / 2019 / Lengkong Gudang Timur antara JEMMY YUNUS sebagai Penjual dan PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA sebagai pembeli tanggal 3 Mei 2019;

10. Fotocopy AJB Nomor 174 / 2019 / Lengkong Gudang Timur antara JEMMY YUNUS sebagai Penjual dan PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA sebagai pembeli tanggal 3 Mei 2019;

11. Fotocopy PBB atas nama IGOR SAMUEL T;

12. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proses Usance LC No. 18 / PKS / P-M / II / 2019 tanggal 2 Maret 2019 antara Sdr. PRINADI sebagai Pihak Pertama dan Sdr. MARTONO sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya tahun 2013 Terdakwa membeli rumah di jalan Cempaka I H-3 No 27. BSD Sektor 1-4 RT 3 RW 7 Kecamatan Serpong Tangerang Selatan;
- Terdakwa membayar DP sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta) ke agen. Sisanya karena nama Terdakwa mentok, Terdakwa meminjam nama teman Terdakwa yang bernama Jemmy Yunus untuk meminjam uang ke Bank Panin dan kemudian membayar cicilan bulanan sampai pada tahun 2017 akhir dan Terdakwa tidak melanjutkan cicilan rumah tersebut karena saat itu pada akhir 2017 sampai tahun 2019, Terdakwa mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sertifikat rumah jalan Cempaka I H3 No 27 tersebut karena sertifikat rumah yang ditempati Terdakwa pada saat itu ada di Bank Panin;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima surat peringatan dari Bank Panin untuk melunasi rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mendapat uang sekitar Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dari warisan orang tua Terdakwa untuk melunasi rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan kewajiban Terdakwa untuk melunasi rumah tersebut karena uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Martono, karena ada teman Terdakwa bernama Ari yang mengenalkan Terdakwa dengan Martono untuk kerjasama proyek bersama yaitu urusan LC Kredit, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang didapat dari warisan orang tua Terdakwa tersebut

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Martono (melalui transfer antar bank) semata-mata untuk proyek yang ditawarkan Martono yang akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, selanjutnya pada tahun 2019. Kemudian setelah 1 (satu) bulan, karena Martono tidak kunjung melunasi utang kepada Terdakwa, Martono kemudian memperkenalkan Terdakwa dengan Sutrisno, dimana Sutrisno akan membeli rumah tersebut sementara dan 1 (satu) bulan kemudian, akan dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Muhammad Fonby Septrian yang merupakan rekan kerja Martono yang sempat tinggal di rumah Martono, di persidangan menerangkan bahwa kerjasama proyek yang dilakukan oleh Terdakwa Pirnadi dengan Martono tersebut tidak ada hubungannya dengan rumah yang dijaminkan ke Bank Panin yang saat ini ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Sutrisno dan Terdakwa tidak melakukan jual beli rumah dalam pertemuan dengan Sutrisno, karena pada kenyataannya, rumah yang dijaminkan kepada pihak Bank Panin tersebut atas nama orang lain, yaitu atas nama Jemmy Yunus;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Jemmy Yunus terkait rumah tersebut hanya terbatas pada pinjam nama, karena nama riwayat nama Terdakwa tidak baik, sehingga Terdakwa meminjam nama dan identitas Jemmy Yunus untuk melakukan kredit ke Bank Panin, terkait cicilan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak ada melakukan pembayaran ke Bank Panin, akan tetapi sumber dana pelunasan cicilan ke Bank Panin tersebut dari saksi Sutrisno yang menjadi perantara dari anaknya yang bernama Prayudi membeli rumah tersebut seharga Rp1.400.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kemudian melakukan pelunasan ke Bank Panin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Jemmy Yunus di persidangan menerangkan bahwa, sewaktu pelunasan cicilan rumah tersebut ke Bank Panin, saksi Jemmy Yunus dan isterinya diundang oleh Terdakwa ke Bank Panin. Dan setelah selesai, saksi Jemmy Yunus diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai kompensasi karena namanya telah dipakai untuk peminjaman uang ke Bank Panin;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang Sutrisno yang menjadi perantara dari anaknya yang bernama Prayudi untuk pelunasan ke Bank Panin tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan Martono terhadap tindakan yang dilakukan oleh Martono yang merugikan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian pada bulan Juni 2023 dan Terdakwa pernah diberitahukan oleh Penyidik mengenai hasil perkembangan terhadap laporan Terdakwa yang mengatakan bahwa Martono tidak dapat dipanggil untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa belum membeli kembali rumah tersebut, karena Terdakwa berdalih bahwa Martono yang berjanji akan membeli rumah tersebut kembali dari Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa tetap tinggal di jalan Cempaka I H3 No 27 adalah karena Terdakwa merasa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa, sehingga saksi Prayudi yang membeli rumah tersebut melalui perantara orang tuanya yang bernama Sutrisno tidak bisa ditinggali oleh saksi Prayudi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrisno di persidangan menerangkan bahwa, Terdakwa Prinadi pada saat itu Terdakwa Prinadi menawarkan saksi Sutrisno untuk membeli rumah tersebut, kemudian Terdakwa Prinadi akan membeli kembali rumah tersebut;
- Bahwa saksi Sutrisno tidak membayar rumah tersebut kepada Terdakwa Prinadi, karena Terdakwa Prinadi bukan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Sutrisno dan saksi Prayudi membuat Akta Jual Beli atas pembelian rumah tersebut kepada Notaris Eliwati Citra di Jakarta. Kemudian karena domisili rumah tersebut ada di Tangerang, maka Notaris Eliwati Citra menugaskan kepada Notaris Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn. Dan oleh Notaris Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn sudah dibuatkan Akta Jual Belinya nya pada bulan April 2019, yaitu dengan Akta Jual Beli No 173 dan No 174 2019 tersebut karena tanah tersebut berupa 2 kavling dengan 1 rumah;
- Bahwa Terdakwa ikut dan hadir pada saat pembuatan Akta Jual Beli di Notaris, akan tetapi Terdakwa tidak melihat Akta Jual beli tersebut karena yang menjadi pihak dalam Jual beli tersebut adalah Jemmy Yunus sebagai penjual dan Prayudi sebagai pembeli;
- Bahwa hasil dari Akta Jual Beli No 173 tahun 2019 dan No 174 tahun 2019 tersebut sudah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Prayudi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semenjak rumah tersebut dibeli oleh anak Sutrisno yang bernama Prayudi pada bulan April 2019, yaitu sebelumnya terjadi covid-19, Terdakwa masih tetap menempati rumah tersebut;
- Bahwa permasalahan mulai terjadi antara saksi Sutrisno dengan Terdakwa Prinadi adalah ketika Terdakwa Prinadi menempati rumah tersebut dengan janji untuk membeli kembali rumah tersebut. Setelah sekian lama, saksi Sutrisno dan saksi Prayudi menagih janji Terdakwa tersebut, kalau tidak jadi membeli lebih baik keluar. dan Terdakwa berjanji pada sekitar bulan Juni 2023 atau 2024 pada pertemuan di Café Tentang Kopi yang didampingi oleh Ketua RT dan Ketua RW pada waktu itu. Hasil pertemuan itu adalah selambat-lambatnya bulan Juni atau bulan September untuk menyelesaikan pembelian rumah tersebut, kalau tidak Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut. Tapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah melaksanakan janji tersebut;
- Bahwa saksi Sutrisno dan saksi Prayudi sudah pernah mengirimkan somasi atau surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali yang berisi peringatan agar Terdakwa Prinadi keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi Terdakwa Prinadi tidak pernah keluar dari rumah tersebut dan upaya lain selain somasi, yang saksi Sutrisno yang mejadi parantaraan saksi Prayudi lakukan adalah saksi Sutrisno beberapa kali mendatangi Terdakwa, namun tidak diindahkan sama sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Sutrisno telah memberikan somasi kepada Terdakwa sejak tahun 2023, karena pada saat covid, saksi Sutrisno dan saksi Prayudi memberikan toleransi kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrisno, bahwa saksi Sutrisno hanya menerima info bahwa ada rumah yang akan dijual dari Terdakwa Prinadi. Terdakwa Prinadi yang menawarkan kepada Saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan yang tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa disini adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungaewabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang Terdakwa Prinadi Anak dari Julim sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang di persidangan telah diperiksa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan para saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda, sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan yang tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat dan barang bukti, yang diajukan ke persidangan, didapati fakta bahwa pada mulanya tahun 2013 Terdakwa membeli rumah di jalan Cempaka I H-3 No 27. BSD Sektor 1-4 RT 3 RW 7 Kecamatan Serpong Tangerang Selatan, dimana Terdakwa membayar DP sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta) ke agen (sebagaimana bukti T-1 Lampiran Pembelaan Advokat Terdakwa Kesepakatan Jual Beli antara Agus Hasan Totok dengan Prinadi) dan Bukti T-2 berupa bukti Pembayaran DP) bukti T-3 berupa Akta Jual beli No. 1429/2013. Sisanya karena nama Terdakwa mentok di BI Checking, Terdakwa meminjam nama teman Terdakwa yang bernama Jemmy Yunus untuk meminjam uang ke Bank Panin (sebagaimana bukti T-3 berupa Akta Jual Beli No. 1429/2013) dan bukti T-6

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh Jemmy Yunus sebagai Pihak Pertama dan Prinadi sebagai Pihak kedua) dan kemudian Terdakwa membayar cicilan bulanan sampai pada tahun 2017 akhir (sebagaimana bukti T-7) dan Terdakwa tidak melanjutkan cicilan rumah tersebut karena saat itu pada akhir 2017 sampai tahun 2019, Terdakwa mengalami kesulitan keuangan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki Sertifikat rumah jalan Cempaka I H3 No 27 tersebut karena sertifikat rumah yang ditempati Terdakwa pada saat itu ada di Bank Panin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tahun 2019 Terdakwa mendapat uang sekitar Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dari warisan orang tua Terdakwa untuk melunasi rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan kewajiban Terdakwa untuk melunasi rumah tersebut karena uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Martono, karena ada teman Terdakwa bernama Ari yang mengenalkan Terdakwa dengan Martono untuk melakukan perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proses Usance, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang didapat dari warisan orang tua Terdakwa tersebut kepada Martono (melalui transfer antar bank) semata-mata untuk proyek yang ditawarkan Martono yang akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan (sebagaimana didukung dengan bukti T-8 dan bukti T-9), selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian, karena Martono tidak kunjung melunasi utang kepada Terdakwa, Martono kemudian memperkenalkan Terdakwa dengan Sutrisno, dimana Sutrisno akan membeli rumah tersebut sementara dan 1 (satu) bulan kemudian, akan dikembalikan kepada Terdakwa. Namun berdasarkan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa di persidangan yaitu saksi Muhammad Fonby Septrian yang merupakan rekan kerja Martono yang sempat tinggal di rumah Martono, menerangkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan Martono tersebut tidak ada kaitannya dengan rumah yang ditempati Terdakwa yang dikaminkan ke Bank Panin oleh saksi Jemmy Yunus, sehingga keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa dan bukti T-9 yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saksi Sutrisno dan Terdakwa tidak melakukan jual beli rumah dalam pertemuan dengan Sutrisno, karena pada kenyataannya, rumah yang dijaminkan kepada pihak Bank Panin tersebut atas nama orang lain, yaitu atas nama Jemmy Yunus. Dan Terdakwa sendiri tidak ada melakukan pembayaran ke Bank Panin, akan tetapi sumber dana pelunasan cicilan ke

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Panin tersebut dari saksi Sutrisno yang menjadi perantara dari anaknya yang bernama Prayudi yang membeli rumah tersebut seharga Rp1.400.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kemudian melakukan pelunasan ke Bank Panin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang Sutrisno yang menjadi perantara dari anaknya yang bernama Prayudi untuk pelunasan ke Bank Panin tersebut karena Terdakwa beralih bahwa Martono yang berjanji akan membeli rumah tersebut kembali dari Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Jemmy Yunus di persidangan menerangkan bahwa, sewaktu pelunasan cicilan rumah tersebut ke Bank Panin, saksi Jemmy Yunus dan isterinya diundang oleh Terdakwa ke Bank Panin. Dan setelah selesai, saksi Jemmy Yunus diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai kompensasi karena namanya telah dipakai untuk peminjaman uang ke Bank Panin;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melaporkan Martono ke pihak kepolisian pada bulan Juni 2023 karena tindakan yang dilakukan oleh Martono yang merugikan Terdakwa tersebut (sebagaimana bukti T-10 (berupa Tanda Laporan Kepolisian) dan Terdakwa pernah diberitahukan oleh Penyidik mengenai hasil perkembangan terhadap laporan Terdakwa yang mengatakan bahwa Martono tidak dapat dipanggil untuk diminta keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap tinggal di jalan Cempaka I H3 No 27 adalah karena Terdakwa merasa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa, sehingga saksi Prayudi yang membeli rumah tersebut melalui perantara orang tuanya yang bernama Sutrisno tidak bisa ditinggali oleh saksi Prayudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrisno dan saksi Prayudi di persidangan menerangkan bahwa setelah saksi Prayudi membeli rumah tersebut, selanjutnya saksi Sutrisno dan saksi Prayudi membuat Akta Jual Beli atas pembelian rumah tersebut kepada Notaris Eliwati Citra di Jakarta. Kemudian karena domisili rumah tersebut ada di Tangerang, maka Notaris Eliwati Citra menugaskan kepada Notaris Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn. Dan oleh Notaris Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn sudah dibuatkan Akta Jual Belinya nya pada bulan April 2019, yaitu dengan Akta Jual Beli No 173 dan No 174/2019 tersebut karena tanah tersebut berupa 2 kavling dengan 1 rumah, dimana Terdakwa ikut dan hadir pada saat pembuatan Akta Jual Beli di Notaris, akan tetapi Terdakwa tidak melihat Akta Jual beli tersebut karena yang menjadi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam Jual beli tersebut adalah Jemmy Yunus sebagai penjual dan Prayudi sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dari Akta Jual Beli No 173 tahun 2019 dan No 174 tahun 2019 tersebut sudah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Prayudi menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2270/Lengkong Gudang Timur dengan luas 55 M2 tanggal 21 Mei 2019 dan Sertifikat hak Milik No. 2271/Lengkong Gudang Timur dengan Luas 125 M2 tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn, di persidangan menerangkan bahwa setelah Saksi melakukan permohonan proses balik nama, maka sertifikat tersebut sudah atas nama Prayudi dan Pemilik tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut secara hukum adalah Prayudi dan yang menjadi dasar tertulis bahwa Jemmy Yunus sebagai penjual adalah karena sertifikat tersebut atas nama Jemmy Yunus. Dalam hal ini tidak ada kuasa jual. Di dalam PPJB ada kuasa yang dibenarkan oleh Undang-Undang bahwa pembeli sebagai pihak penjual, karena pembeli sudah membayar lunas kepada penjual, sehingga pembeli bisa mewakili penjual untuk menghadap kepada PPAT untuk menandatangani dalam 2 kapasitas. 1 sebagai penjual berdasar kuasa dalam PPJB, dan 2 sebagai pembeli sendiri, menjual kepada diri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah sekian lama, saksi Sutrisno dan saksi Prayudi menagih janji Terdakwa tersebut, kalau tidak jadi membeli lebih baik keluar dan Terdakwa berjanji pada sekitar bulan Juni 2023 pada pertemuan di Café Tentang Kopi yang didampingi oleh Ketua RT dan Ketua RW pada waktu itu. Hasil pertemuan itu adalah selambat-lambatnya bulan Juni atau bulan September 2023 untuk menyelesaikan pembelian rumah tersebut, kalau tidak Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut. Tapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah melaksanakan janji tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sutrisno dan saksi Prayudi sudah pernah mengirimkan somasi atau surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 2023 yang berisi peringatan agar Terdakwa Prinadi keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi Terdakwa Prinadi tidak pernah keluar dari rumah tersebut dan upaya lain selain somasi, yang saksi Sutrisno yang menjadi perantara saksi Prayudi lakukan adalah saksi Sutrisno beberapa kali mendatangi Terdakwa, namun tidak diindahkan sama sekali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa didapati fakta benar Terdakwa ada mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Martono, dan Terdakwa bertindak

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemodal dalam kerjasama pembiayaan tersebut, dan uang modal kerjasama dengan Martono tersebut seharusnya digunakan oleh terdakwa untuk pelunasan kredit jaminan rumahnya ke Bank Panin yang memakai nama Jemmy Utama, sehingga Terdakwa tidak dapat melunasi kredit rumah tersebut, sehingga kredit rumah tersebut telah dilunasi oleh Sutrisno dan hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa sendiri. Dan hubungan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Martono menurut pendapat Majelis Hakim, adalah hubungan yang mengikat kedua belah pihak yang tidak melibatkan saksi Sutrisno dan saksi Prayudi, maupun orang lain. Dan apabila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian yang dibuat tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut kerugian kepada pihak lain yang merugikan

Menimbang, bahwa selanjutnya semenjak sejak bulan April 2019, sejak kredit cicilan rumah tersebut telah dilunasi oleh saksi Sutrisno yang merupakan perantara dari anaknya yang bernama Prayudi, Terdakwa masih menempati rumah tersebut dengan seizin dari saksi Sutrisno dan saksi Prayudi, mengingat saat itu sedang ada wabah covid 19, dengan kesepakatan Terdakwa akan membayar kembali rumah tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari saksi Prayudi. Namun sampai saat ini Terdakwa masih menempati rumah tersebut, walaupun terhadap Terdakwa telah dilakukan Somasi/Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali semenjak bulan Juni 2023, sehingga saksi korban Prayudi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian karena Terdakwa tetap berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya untuk pergi dengan segera, dan perbuatan tersebut telah merugikan saksi korban Prayudi sebagai pemilik tanah dan bangunan yang ditempati Terdakwa tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Advokat Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Advokat Terdakwa yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara aquo karena merupakan Perbuatan Perkara Perdata. Terhadap pembelaan ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pembelaan ini sebelumnya sudah diajukan dalam Eksepsi Advokat Terdakwa dalam Jawabannya, dan majelis Hakim Hakim telah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan memutuskannya dalam Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini dipertimbangkan dalam Putusan Sela, maka alasan Pembelaan Terdakwa yang pertama ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan pembelaan Advokat Terdakwa yang kedua yang menyatakan ketiadaan persetujuan dan keanehan prosedur dalam perolehan akta jual beli dan sertifikat hak milik atas nama Prayudi mengandung cacat kehendak sehingga tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan. Terhadap hal ini Majelis Hakim menilai sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Jemmy Yunus dan saksi Sutrisno bahwa pada saat Akta Jual beli atas rumah tersebut di Kantor Notaris Heriyani Rahayu Adimurti S.H., M.Kn, Terdakwa saat itu hadir, dan Terdakwa tidak ada keberatan terkait dengan pembuatan Akta Jual Beli atas rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut, dan sebagaimana ditegaskan oleh Saksi Heriyani Rahayu Adimurti, S.H., M.Kn, menegaskan bahwa Penerbitan AJB yang dilakukan Saksi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tindak lanjut dari penerbitan AJB tersebut adalah proses balik nama ke BPN, dan setelah Saksi Rahayu melakukan permohonan proses balik nama, maka sertifikat tersebut sudah atas nama Prayudi, dan yang menjadi dasar tertulis bahwa Jemmy Yunus sebagai penjual adalah karena sertifikat tersebut atas nama Jemmy Yunus. Dengan demikian alasan pembelaan Advokat Terdakwa yang kedua ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan pembelaan dari Advokat Terdakwa tentang kekurangan pihak dalam pemeriksaan yang merugikan Terdakwa (Martono dan Pricilia), terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa terhadap Martono telah dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian dan dari perkembangan laporan perkara tersebut oleh penyidik kepada Terdakwa, diketahui bahwa Martono tersebut tidak diketahui atau tidak diketemukan, maupun dari berkas perkara pemeriksaan penyidikan Terdakwa, diketahui bahwa Martono tersebut statusnya DPO (Daftar pencarian Orang), sehingga tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Selanjutnya dengan sdr. Pricilia yang tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa atau Advokatnya telah berusaha untuk menghadirkan Pricilia (isteri dari Martono), akan Advokat Terdakwa tetap tidak bisa menghadirkannya. Dan kemudian terkait dengan permintaan dari Advokat Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar bisa dilakukan pemanggilan kepada saksi Pricilia, dan sesuai dengan Ketentuan KUHAP memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan atau menolak permohonan dari Terdakwa atau Advokatnya untuk memanggil Saksi yang dimohonkan dipanggil, sesuai dengan mempertimbangkan urgensi dan relevansi dari keterangan Saksi yang akan dipanggil tersebut. Dan dalam hal ini Majelis Hakim menolak melakukan pemanggilan saksi yang dimohonkan oleh Terdakwa atau Advokatnya, karena selama persidangan, tidak nampak adanya keterangan yang sangat urgensi dari keterangan yang akan disampaikan oleh Pricilia, karena dari keterangan saksi yang meringankan dari Terdakwa maupun saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak satupun yang menerangkan ada peran dari Pricilia tersebut, hanya sekedar mengenal, dan menduga mungkin Pricilia mengetahui permasalahan Terdakwa dengan Martono. Dengan demikian, alasan pembelaan Advokat Terdakw ayang ketiga ini juga tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, semua alasan pembelaan dari Terdakwa atau Advokatnya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sertipikat Hak Milik No. 2270/Lengkong Gudang Timur a.n. dengan luas 55 m² tanggal 21 Mei 2019;
- Sertipikat Hak Milik No. 2271/Lengkong Gudang Timur a.n. dengan luas 125 m² tanggal 21 Mei 2019;
- Fotocopy KTP PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
- Fotocopy KK PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
- Fotocopy Surat Nikah PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
- Fotocopy NPWP atas nama PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
- Fotocopy BPHTB atas nama PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA
- 2 (dua) lembar Surat Pengosongan dan Penyerahan Tanah dan Bangunan;
- Fotocopy AJB Nomor 173 / 2019 / Lengkong Gudang Timur antara JEMMY YUNUS sebagai Penjual dan PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA sebagai pembeli tanggal 3 Mei 2019;
- Fotocopy AJB Nomor 174 / 2019 / Lengkong Gudang Timur antara JEMMY YUNUS sebagai Penjual dan PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA sebagai pembeli tanggal 3 Mei 2019;

Telah disita dari saksi Prayudi Budihardjono Santosa, dan pemeriksaan telah selesai, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;

- Fotocopy PBB atas nama IGOR SAMUEL T;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proses Usance LC No. 18 / PKS / P-M / II / 2019 tanggal 2 Maret 2019 antara Sdr. PRINADI sebagai Pihak Pertama dan Sdr. MARTONO sebagai pihak kedua;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada saksi korban Prayudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa juga menjadi korban dari Martono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pirnadi Anak dari Julim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sertipikat Hak Milik No. 2270/Lengkong Gudang Timur a.n. dengan luas 55 m2 tanggal 21 Mei 2019;
- Sertipikat Hak Milik No. 2271/Lengkong Gudang Timur a.n. dengan luas 125 m2 tanggal 21 Mei 2019;
- Fotocopy KTP PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
- Fotocopy KK PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
- Fotocopy Surat Nikah PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy NPWP atas nama PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;
- Fotocopy BPHTB atas nama PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA
- 2 (dua) lembar Surat Pengosongan dan Penyerahan Tanah dan Bangunan;
- Fotocopy AJB Nomor 173 / 2019 / Lengkong Gudang Timur antara JEMMY YUNUS sebagai Penjual dan PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA sebagai pembeli tanggal 3 Mei 2019;
- Fotocopy AJB Nomor 174 / 2019 / Lengkong Gudang Timur antara JEMMY YUNUS sebagai Penjual dan PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA sebagai pembeli tanggal 3 Mei 2019;

Dikembalikan kepada saksi PRAYUDI BUDIHARDJONO SANTOSA;

- Fotocopy PBB atas nama IGOR SAMUEL T;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proses Usance LC No. 18 / PKS / P-M / II / 2019 tanggal 2 Maret 2019 antara Sdr. PRINADI sebagai Pihak Pertama dan Sdr. MARTONO sebagai pihak kedua;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., Dini Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eric Putradyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2025/PN Tng



Dini Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andre, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)